



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032356

12. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proveedor declara que es titular y/o cuenta con licencia suficiente para el uso, disfrute, y/o explotación de los derechos de propiedad intelectual, llámese a esta, derechos de autor, licencias de software, marcas, patentes, entre otros, que puedan ser utilizados en la prestación de Servicios y/o en la venta de los Bienes, en los casos que fuese necesario.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor se obliga a compensar y a mantener indemne a Austral de cualquier reclamo por el mal uso de la propiedad intelectual involucrada en la venta de Bienes y/o en la prestación de los Servicios y eximirá a Austral por cualquier daño o responsabilidad sin importar su naturaleza, cuantía u oportunidad en la que se devenguen o se haga efectiva.

13. DOCUMENTOS Y MANUALES

El Proveedor proporcionará los manuales, instrucciones u otros aplicables que sean necesarios para la correcta instalación y operación de los Bienes que provea.

El Proveedor deberá, en el momento que Austral lo requiera, proporcionar todos los planos, expedientes técnicos, certificados, informes, diseños y documentos relacionados a los Bienes y/o Servicios, que se están adquiriendo, de manera suficiente para permitir que Austral satisfaga los requisitos de certificación correspondiente ante entidades públicas y privadas.

En el caso que el Proveedor entregara planos o dibujos técnicos, especificaciones y demás información relevante a Austral para su revisión y aprobación, dichas revisiones y aprobaciones no eximirán al Proveedor de sus obligaciones establecidas en el Pedido.

14. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información y registros (fotos, filmaciones, cintas, planos, mapas, documentación, resultados de análisis, etc.) que el Proveedor obtenga y/o genere con relación al Pedido, serán de propiedad exclusiva de Austral. Toda la información que obtenga el Proveedor como consecuencia de la fabricación del Bien y/o ejecución del Servicio, sea que ésta fuese generada por él mismo, por terceras personas, y con independencia del medio en que estuviese expresada, sea escrito, magnético, etc., tendrá el carácter de confidencial. Dicha confidencialidad deberá ser respetada por el Proveedor por un plazo de cuatro (4) años contado a partir de la firma del presente pedido. El Proveedor sólo podrá hacer de conocimiento de terceros dicha información confidencial cuando fuese autorizado por escrito por Austral o cuando medie mandato legal o judicial.

15. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Cualquier información proporcionada por el Proveedor con relación al Pedido permanecerá resguardada y será derivada al Banco de Datos Personales, conforme lo establece la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

Austral garantiza que dicha información será únicamente utilizada para el desarrollo de las obligaciones y derechos que se deriven del Pedido.

Toda información relacionada al Pedido que no se encuentre dentro de los supuestos de protección de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, deberá de mantenerse en la más completa reserva, por un espacio de cuatro (04) años, salvo autorización expresa de Austral.

16. SUBCONTRATACIÓN

El Pedido no podrá ser asignado ni sub-contratado en su totalidad o en parte por el Proveedor sin el consentimiento por escrito de Austral.

De ser el caso y sin requerimiento previo, el Proveedor deberá enviar inmediatamente a Austral copias de los sub-contratos aprobados.

El Proveedor y las personas naturales y/o jurídicas que éste subcontrate, asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones legales.

17. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ante la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, que afecte a cualquiera de las Partes, no se originará ningún reclamo en contra de la otra parte o la resolución del contrato, si dichas fallas u omisiones surgen de una causa razonable que esté más allá del control de la parte que reclama fuerza mayor o caso fortuito.

Se considerará fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que no es posible resistir. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

18. INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Los Bienes y Servicios proporcionados por el Proveedor deben ser (según sea aplicable) seguros, inocuos y libres de ocasionar impactos ambientales que infrinjan la normativa ambiental vigente, bajo responsabilidad del Proveedor y de acuerdo a la Política de Calidad de Austral que el Proveedor declara conocer.

R-CBS-007
VERSIÓN 01



70032356



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032356

19. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Proveedor tiene pleno conocimiento de que todos los procedimientos destinados a la entrega de Bienes y/o Servicios brindados a Austral deben ejecutarse dentro del marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y demás normas complementarias.

Resulta obligatorio que el Proveedor de los Bienes y/o Servicios contratado acredite que su personal se encuentre debidamente apto para la realización de los trabajos a efectuar; asimismo, cuente con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con el Equipo de Protección Personal respectivo y uniforme adecuado para el desempeño de sus labores.

En ese sentido, el Proveedor debe entregar, previamente a la ejecución del pedido, una declaración jurada mediante la cual confirme que la relación de trabajadores destacados a Austral cumple con todas las exigencias legales, adjuntando además una copia de la póliza del SCTR. Asimismo, Austral se reserva el derecho a solicitar cualquier documentación relacionada, a fin de corroborar el cabal cumplimiento de las exigencias legales establecidas.

Cabe precisar que cualquier incumplimiento legal en materia de seguridad y salud ocupacional será de entera responsabilidad del Proveedor, obligándose éste a asumir cualquier obligación que se le pudiera imponer a Austral.

Para el caso de compra de bienes (productos químicos y/o materiales peligrosos), el proveedor deberá incluir la hoja de seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet) en el idioma español.

El Proveedor es responsable de cumplir con nuestros estándares de Seguridad y Salud Ocupacional de la siguiente manera:

19.1 Antes de Ingresar a nuestras instalaciones y dar inicio a los trabajos:

" Asegurar que todo su personal cumpla con lo indicado en el documento denominado "Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional" R-SSO-003, anexo al Pedido; de igual manera asegurar las condiciones de seguridad para sus equipos y herramientas que ingresarán a nuestras instalaciones.

" El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional de la sede implicada, evaluará estos requisitos y de acuerdo a los resultados autorizará el ingreso del Proveedor. Si el caso amerita, se podrá solicitar información adicional a fin de confirmar el cumplimiento.

" El Proveedor únicamente podrá ingresar a nuestras instalaciones cuando tenga la autorización escrita o vía email, otorgada por el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

" Finalmente, el Proveedor deberá participar en forma obligatoria en la "Charla de Inducción" otorgada por el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

19.2 Durante la ejecución de los trabajos:

" Deberá brindar la charla "5 minutos de Seguridad"; todos los días y previo a la ejecución de los trabajos, el Proveedor a todo su personal.

" Todos los días y previo a la ejecución de los trabajos, el Proveedor y un representante de Austral deberán autorizar el "Permiso de Trabajo" a fin de establecer controles de prevención de acuerdo a los niveles de riesgos identificados. Estos permisos deberán ser autorizados en el lugar de trabajo con la suscripción de las personas intervinientes.

" Es responsabilidad del Proveedor la supervisión constante de los trabajos y a su vez corregir las condiciones y actos inseguros que podrían presentarse.

" De presentarse algún incidente de trabajo, deberá ser comunicado inmediatamente al representante de Austral, y dependiendo del caso se brindará la atención de primeros auxilios y/o evacuación de emergencia.

19.3 Durante la finalización de la jornada de Trabajo:

" Al finalizar la jornada de trabajo, el Proveedor junto con el representante de Austral procederán con el "Cierre del Permiso de Trabajo" en el lugar del trabajo, asegurando que la zona quede limpia y ordenada, y los residuos sean dispuestos en forma adecuada.

De identificarse incumplimientos a nuestros estándares y dependiendo del nivel de afectación, el Proveedor será penalizado económicamente con 0.5% del valor del pedido y ante la reiteración del incumplimiento, el presente acuerdo podrá ser resuelto, quedando imposibilitado de realizar trabajos en Austral.

20. INDEPENDENCIA

De existir desplazamiento de personal del proveedor a cualquier establecimiento de Austral, estos se encontrarán siempre bajo la exclusiva subordinación del Proveedor; por tanto, queda claramente establecido que dicho personal no tiene ningún vínculo de dependencia laboral directa ni indirecta con Austral ni está subordinado bajo cualquier forma o modalidad a Austral.

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032356



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032356

Asimismo, Austral declara conocer que el Proveedor no tiene obligación de exclusividad en la prestación de sus servicios, lo que significa que presta servicios similares a los pactados en el Pedido a otros clientes, salvo pacto en contrario.

21. SEGUROS

El Proveedor de servicios se obliga a contratar un seguro que proporcione cobertura de daños a terceros por lesiones corporales, personales y daño a la propiedad en un monto suficiente para proteger a Austral en caso de lesión o daño.

Asimismo, cumplirá con todas las leyes, regulaciones y órdenes que comprendan las responsabilidades de un empleador respecto de sus empleados por lesiones y enfermedades sufridas relacionadas con las labores desempeñadas.

Si el Proveedor utilizara vehículos para la ejecución del Pedido, dichos vehículos deberán contar con los seguros correspondientes que cubra todas las responsabilidades por lesiones personales y daños a la propiedad que puedan resultar del uso de dichos vehículos. Cabe precisar que los vehículos deberán encontrarse en óptimo estado de funcionamiento, contar con Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, tarjeta de propiedad, revisión técnica sin observaciones y demás documentos exigidos por la normativa del sector. Todos los conductores deberán contar con su brevete vigente de acuerdo a la categoría requerida para la conducción del tipo de vehículo.

22. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

El Proveedor acuerda que ni antes ni durante ni después de la ejecución del Pedido, ni él ni sus Subcontratistas ni sus empleados ni cualquier otra persona relacionada al Proveedor, ofrecerán, prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor, promesas o cualquier otra dádiva al personal de Austral, con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, extorsión o soborno o cualquier otro tipo penal, comprometiéndose a actuar con estricto apego a las normas vigentes así como al Código de Ética y Valores de la empresa, que declara conocer.

Asimismo, el Proveedor se compromete a actuar siempre con lealtad, honestidad e integridad profesional y a denunciar ante los representantes de Austral los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades legales.

En virtud a la presente cláusula, el Proveedor se compromete a entregar cualquier documento relacionado a su empresa a solo requerimiento de Austral dentro del plazo de 5 días hábiles de realizada la solicitud.

Austral se reserva el derecho de resolver el presente acuerdo e iniciar las acciones legales que correspondan en caso de inobservancia de la presente cláusula.

23. IDIOMA

El idioma del Pedido es el español. El Proveedor acepta que la versión de dichos documentos en español prevalecerá sobre cualquier traducción que se hiciera excepto tratándose de catálogos, proyectos, instructivos y planos incluidos en la propuesta del Proveedor que forma parte del Pedido, respecto de los cuales, en su caso, prevalecerá la versión del idioma en el que estén redactados originalmente sobre la versión en español.

24. TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN

Austral podrá dar por terminado anticipadamente el Pedido o cancelar parte del mismo en cualquier momento, a través de cualquier tipo de comunicación que deje constancia de ello con un plazo no menor de 15 días calendario. Austral será responsable por el pago de los costos del Proveedor acumulados hasta la fecha de terminación.

Asimismo, Austral podrá resolver el Pedido en caso de cualquier tipo de incumplimiento por parte del proveedor sin perjuicio de las sanciones, penalidades, indemnizaciones y demás a las que el Proveedor se encuentre obligado a cumplir.

25. JURISDICCIÓN

La interpretación, validez y ejecución del presente documento se regirá por la legislación peruana y cada parte acepta la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

26. VIGENCIA

Las Cláusulas precedentes mantendrán su vigencia hasta la culminación, terminación o resolución del presente documento.

En caso que algún término del contrato sea declarado inválido o no exigible por alguna razón, dicha invalidez o inexigibilidad será interpretada estrictamente sin afectar la validez de ninguna otra disposición del presente documento.

27. DISPOSICIONES VARIAS

El presente documento constituye un acuerdo entre las partes y reemplaza toda declaración y/o expresión de voluntad anterior.

Los términos encontrados en el Pedido deben regir sobre los términos y condiciones del presente documento. Cualquier acuerdo de anulación

R-CBS-007
 VERSIÓN 01



70032356



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE SERVICIO - SERVICE ORDER N° : 70032356

escrito por separado y firmado por ambas partes prevalecerá sobre los términos del Pedido.

El Pedido y sus anexos junto con otros documentos incorporados aquí como referencia, constituyen el acuerdo único y completo de las partes y sustituyen todos los arreglos, acuerdos, negociaciones, representaciones, garantías, y comunicaciones. Sin embargo, cualquier contrato suscrito por ambas partes que aborde específicamente las condiciones de la ejecución del Pedido, prevalecerá sobre los términos del Pedido.

Los acuerdos aquí señalados se considerarán aceptados por el Proveedor cuando el primero de los siguientes hechos ocurra: (a) El Vendedor exprese su conformidad a través de los medios electrónicos dispuestos para ello; y, (b) cualquier desempeño por parte del Vendedor bajo pedido.

R-CBS-007
VERSIÓN 01



70032356

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

El presente documento detalla los requisitos mínimos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional que toda empresa Contratista (incluye Sub Contratista) debe presentar previo al inicio de ejecución de trabajos, para ser revisado y validado por el área de Seguridad Ocupacional de AUSTRAL GROUP S.A.A.

Planta / Sede:
Empresa Contratista:
Representante de Empresa Contratista:
Trabajo de Servicio / Proyecto:

CHECKLIST DE REQUISITOS		
1	Todo el personal dispone de póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR Salud vigente. Presentar el documento.	
2	Todo el personal dispone de póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR Pensiones vigente. Presentar el documento.	
3	El personal tiene conocimiento de cómo elaborar un IPERC de trabajo. Presentar registro de participación de la capacitación antes de iniciar el trabajo.	
4	Elaborar y presentar el IPERC del trabajo a ejecutar en Austral Group, previo al inicio del trabajo.	
5	Presentar los registros de difusión a todo el personal del IPERC del trabajo a ejecutar en Austral Group.	
6	Presentar los Procedimientos de Trabajo Seguro de acuerdo a los registros identificados en el IPERC.	
7	Presentar el registro de difusión a todo el personal de los Procedimientos de Trabajo Seguro a ejecutar en Austral Group.	
8	Presentar certificados de Aptitud Médica de todos los trabajadores, de acuerdo al trabajo a ejecutar, y con una vigencia no mayor a un(01) año hasta la finalización del trabajo en Austral Group, para ser aprobado por la Unidad Médica de Planta.	
9	Presentar los Certificados de Capacitación para Trabajos de Riesgo (de acuerdo al trabajo a realizar) con una vigencia no mayor a un (01) año, hasta la finalización del trabajo en Austral Group.	
10	Presentar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el riesgo de entrega del mismo al personal que ejecutará las labores en Austral Group.	

Revisado por _____

F-GRH-063-00

RELACIÓN DE PERSONAL DESIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Página 16 de 16

Nº	Nombres y Apellidos	DNI	EDAD	¿Ha laborado anteriormente Ud. como colaborador de Austral?		De ser afirmativa su respuesta, indicar su último período de trabajo
1				SI	NO	
2				SI	NO	
3				SI	NO	
4				SI	NO	
5				SI	NO	
6				SI	NO	
7				SI	NO	
8				SI	NO	
9				SI	NO	
10				SI	NO	
11				SI	NO	
12				SI	NO	
13				SI	NO	
14				SI	NO	
15				SI	NO	
16				SI	NO	
17				SI	NO	
18				SI	NO	
19				SI	NO	
20				SI	NO	
21				SI	NO	
22				SI	NO	
23				SI	NO	
24				SI	NO	
25				SI	NO	
26				SI	NO	
27				SI	NO	
28				SI	NO	
29				SI	NO	
30				SI	NO	

Nota: AUSTRAL GROUP S.A.A. puede reservarse el derecho de autorización de ingreso del personal detallado en la relación precedente en caso considere que la presencia del mismo contravenga con lo estipulado en el Reglamento interno de Trabajo de Austral, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Austral, otros documentos internos de la empresa o contravenga con lo estipulado en las leyes y normativas legales aplicables vigentes.

F-GRH-063-00